

อย่างมีเหตุผลว่า ข้ออ้างของฝ่ายใดมีเหตุผลน่าเชื่อถือมากกว่ากัน สำหรับการรับฟังพยานหลักฐาน และการพิสูจน์หลักฐานนั้น โดยหลักการของการรับฟังพยานหลักฐานแล้ว ถือว่าพยานหลักฐานที่มีน้ำหนักน่าเชื่อถือ ได้แก่ พยานเอกสาร พยานบุคคลที่เป็นประจักษ์พยาน นอกจากนั้น เป็นพยานชั้นรอง ซึ่งจะรับฟังได้เพียงพยานประกอบเท่านั้น ส่วนการพิสูจน์พยานหลักฐานนั้น โดยหลักการแล้วจะเป็นการทำความจริงให้ปรากฏว่า พยานเอกสารก็ดี พยานบุคคลก็ดี ซึ่งปรากฏในสำนวนนั้นมีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด เช่น กรณีที่เป็นเอกสาร จะต้องแสดงให้เห็นปรากฏว่า พยานเอกสารนั้นเป็นต้นฉบับที่แท้จริงหรือไม่ แหล่งที่มาของพยานเอกสารได้มาอย่างไร เป็นต้น กรณีที่เป็นพยานบุคคลจะต้องแสดงให้เห็นปรากฏว่าพยานบุคคลดังกล่าวได้เห็น ได้ยิน ได้ฟัง สิ่งต่าง ๆ จากที่เกิดเหตุจริงหรือไม่ เป็นต้น เมื่อผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์โต้แย้งว่า ถ้อยคำของ พันตำรวจโท ส. และจำสิบตำรวจ น. เป็นถ้อยคำที่ได้จากการกระทำความผิด เนื่องจากการนำเรื่องส่วนตัวของผู้อื่นไปพูดให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น อันถือเป็นความผิดทางอาญาฐานหมิ่นประมาทตามมาตรา ๓๒๖ แห่งประมวลกฎหมายอาญา การที่คณะกรรมการสืบสวนรับฟังถ้อยคำดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเป็นผลให้คำสั่งลงโทษผู้ฟ้องคดีไม่ชอบด้วยกฎหมาย นั้น เห็นว่า เมื่อได้พิจารณารายงานการสืบสวนข้อเท็จจริงลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ และรายงานการสืบสวนข้อเท็จจริงลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๔ แล้วรับฟังข้อเท็จจริงได้ว่า พันตำรวจโท ส. และจำสิบตำรวจ น. เป็นผู้ซึ่งได้พักอาศัยอยู่ในสถานที่ใกล้เคียงกับห้องพักของนาง ป. ย่อมมีโอกาสจะได้รู้เห็นเหตุการณ์ตามที่ผู้ฟ้องคดีถูกกล่าวหาเป็นอย่างดี บุคคลทั้งสองจึงถือเป็นประจักษ์พยาน ถ้อยคำของบุคคลทั้งสองจึงหาใช่ถ้อยคำที่ได้จากการกระทำความผิดตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างไม่ แต่การให้ถ้อยคำของบุคคลทั้งสองเป็นการให้ถ้อยคำในฐานะพยานบุคคลในสำนวนการสืบสวนข้อเท็จจริงตามมาตรา ๘๔ เพื่อการดำเนินการทางวินัยแก่ผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๘๙ ทั้งนี้ ตามรายงานการสืบสวนข้อเท็จจริงในกรณีของผู้ฟ้องคดีปรากฏว่า พยานบุคคลที่น่าสืบทั้งประจักษ์พยานและพยานแวดล้อมต่างให้การสอดคล้องตรงกันว่า พยานพบเห็นผู้ฟ้องคดีเข้าไปหานาง ป. ที่ห้องพักของนาง ป. อยู่บ่อยครั้ง ทั้งกลางวันและกลางคืน ประกอบกับหนังสืออุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัยของผู้ฟ้องคดีก็มีถ้อยคำปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้ขออนุญาตนาง ป. ก่อนเข้าห้องพัก และนาง ป. ได้อนุญาตแล้ว อีกทั้ง บุตรสาวของนาง ป. ก็อยู่ด้วย ซึ่งถ้อยคำนี้แม้ไม่ใช่ถ้อยคำที่ปรากฏในสำนวนการสอบสวน แต่ก็เป็นการยืนยันข้อเท็จจริงจากตัวผู้ฟ้องคดีเองว่า ผู้ฟ้องคดีได้เข้าไปยังห้องพักของนาง ป. จริง อันเป็นข้อเท็จจริงที่รับฟังได้โดยปราศจากข้อสงสัยว่า ผู้ฟ้องคดีได้เข้าไปอยู่ในห้องพักของนาง ป. บ่อยครั้ง ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยมิใช่เป็นแต่เพียงการรับจ้างขับรถส่งนาง ป. กับพวกเท่านั้น จึงเป็นข้อเท็จจริงที่แสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่า ผู้ฟ้องคดีมีพฤติการณ์ตามที่ถูกกล่าวหาจริง อันเป็นการประพฤติดนไม่สมควรอย่างยิ่งก่อให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงต่อที่ทำงาน



และสังคมข้าราชการ อันเป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง ฐานประพฤติตนในลักษณะไม่สมควร ตามมาตรา ๗๘ (๑๒) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ ดังนั้น คำสั่งที่ให้ลงโทษกักยามผู้ฟ้องคดีเป็นเวลา ๓ วัน จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๐๖/๒๕๖๔)

๒.๒ กรณีความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

๒.๒.๑ คำสั่งลงโทษปลดออก

๑) กรณีประพฤติชั่วร้ายแรง

ข้าราชการตำรวจถือเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีลักษณะงานพิเศษ มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะเป็นผู้รักษากฎหมาย รักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม มีหน้าที่ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม และนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษ ซึ่งเป็นหน้าที่ที่มีความสำคัญ จึงควรเป็นผู้ที่ได้รับความเชื่อถือไว้วางใจจากทั้งผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา และโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากประชาชนโดยทั่วไป จึงต้องถือและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี และจรรยาบรรณของตำรวจตามที่กำหนดในกฎ ก.ตร. และต้องรักษาวินัยตามที่บัญญัติไว้ในเครื่องครัดตั้งที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ การที่ผู้ฟ้องคดีกระทำการทุจริตในการสอบเพื่อให้ตนเองได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งที่สูงขึ้น ย่อมนำมาซึ่งความเสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติยศของตำแหน่งหน้าที่ราชการที่ตนดำรงอยู่ เมื่อกรณีฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้กระทำการทุจริตในการสอบ อันถือได้ว่าเป็นการกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๗๙ (๕) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน การที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้มีคำสั่งให้ยกเลิกคำสั่งตำรวจภูธรภาค ๔ ส่วนที่ลงโทษกักขังผู้ฟ้องคดีมีกำหนด ๓๐ วัน แล้วให้ลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ และคณะอนุกรรมการข้าราชการตำรวจ (อ.ก.ตร.) เกี่ยวกับการอุทธรณ์ (ทำการแทนคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ) ได้มีมติให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

เมื่อครั้งผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการตำรวจ มียศจำสิบตำรวจ ดำรงตำแหน่งผู้บังคับหมู่ (ทำหน้าที่ป้องกันปราบปราม) สถานีตำรวจภูธรหนองแสง จังหวัดอุดรธานี ได้สมัครเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจ



ชั้นสัญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยในวันสอบ ขณะที่ผู้ฟ้องคดีทำข้อสอบ เจ้าหน้าที่คุมสอบ ได้มีคำสั่งให้ตรวจค้นตัวผู้เข้าสอบ เนื่องจากมีการจับกุมและยึดโทรศัพท์มือถือได้จากกลุ่มบุคคลที่เป็นขบวนการทุจริต ผลการตรวจค้นปรากฏว่าพบโทรศัพท์มือถือซ่อนในตัวผู้ฟ้องคดี ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๔ ได้มีคำสั่งตำรวจภูธรภาค ๔ แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว และต่อมาได้มีคำสั่งตำรวจภูธรภาค ๔ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนผู้ฟ้องคดี คณะกรรมการได้ทำการสอบสวนแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีแม้จะมีได้มีเจตนาที่จะใช้ในการทุจริตสอบ แต่กรณีนี้ถือได้ว่ามีเจตนาฝ่าฝืนระเบียบในการเข้าห้องสอบ จึงให้ยุติเรื่องร้ายแรงและให้ลงโทษกักขังผู้ฟ้องคดีมีกำหนด ๓๐ วัน ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๔ จึงมีคำสั่งตำรวจภูธรภาค ๔ ให้ลงโทษกักขังผู้ฟ้องคดี มีกำหนด ๓๐ วัน และให้ยุติเรื่องวินัยร้ายแรง หลังจากนั้น ได้มีการรายงานผลการดำเนินการทางวินัยดังกล่าวไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) พิจารณาแล้วเห็นว่า พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ตามมาตรา ๗๙ (๕) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงนำเรื่องเข้าพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลับกรองการพิจารณาสั่งลงโทษ ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ และให้ยกเลิกคำสั่งตำรวจภูธรภาค ๔ เฉพาะส่วนที่ลงโทษกักขังผู้ฟ้องคดีมีกำหนด ๓๐ วัน ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งคณะอนุกรรมการข้าราชการตำรวจ (อ.ก.ตร.) เกี่ยวกับการอุทธรณ์ทำการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วเห็นว่า คณะกรรมการสอบสวนตามคำสั่งของตำรวจภูธรภาค ๔ ที่ ๑๑๗๑/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ แจ้งบันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา (แบบ สว. ๓) ฉบับลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ ให้ผู้ฟ้องคดีไม่ถูกต้อง จึงให้ดำเนินการใหม่และให้มีการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา รวมทั้งนำพยานหลักฐานเข้าสืบหักล้างข้อกล่าวหาภายในระยะเวลาอันสมควรอีกครั้งหนึ่ง ต่อมาผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ยืนยันให้ลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ หลังจากนั้น อ.ก.ตร. เกี่ยวกับการอุทธรณ์ ทำการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้พิจารณาแล้วมีมติให้ยกอุทธรณ์ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม เนื่องจากก่อนเข้าห้องสอบผู้ฟ้องคดีพบโทรศัพท์มือถือวางอยู่บนโต๊ะ ไม่ทราบว่าเป็นของผู้อื่น และได้ถามหาเจ้าของในบริเวณนั้นแล้วแต่ไม่มีผู้ใดแสดงตนเป็นเจ้าของ ระหว่างนั้นเจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้เข้าห้องสอบ ผู้ฟ้องคดีจึงพลั้งเผลอนำโทรศัพท์ดังกล่าวเข้าห้องสอบและถูกเจ้าหน้าที่คุมสอบตรวจพบในตัวของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นข้าราชการตำรวจที่มีความประสงค์ได้รับการแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรและได้สมัครเข้ารับการคัดเลือกตามประกาศกองบัญชาการตำรวจรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ผู้ฟ้องคดีจึงยอมที่จะทราบรายละเอียดของประกาศดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อกำหนดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคำเตือน พฤติการณ์ที่ถือว่าการทุจริตในการสอบและผลที่จะได้รับหากประพฤติตนฝ่าฝืนข้อกำหนดดังกล่าว แต่ผู้ฟ้องคดีก็ยังคงนำโทรศัพท์มือถือเข้าไปในห้องสอบโดยหาได้ตระหนักถึงคำเตือนดังกล่าวไม่ เมื่อข้อ ๘.๓ ของประกาศกองบัญชาการตำรวจดังกล่าว กำหนดว่าข้าราชการตำรวจที่ทุจริตในการสอบ ถือว่าเป็นการกระทำความผิดวินัยฐานเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง รวมทั้งในส่วนของผนวก ง. ท้ายประกาศดังกล่าว ข้อ ๑.๒ ข้อ ๓ และข้อ ๓.๗ ได้มีระเบียบเกี่ยวกับการสอบข้อเขียนระบุไว้อย่างชัดเจนว่าห้ามผู้เข้าสอบนำโทรศัพท์มือถือหรือเครื่องมือสื่อสารเข้าไปในห้องสอบ หากเริ่มลงมือทำข้อสอบแล้วมีการตรวจค้นพบให้ถือว่าทุจริตในการสอบ และต้องถือว่ามีความผิดวินัยฐานทุจริตในการสอบ และผู้ฟ้องคดีก็ได้ยอมรับต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ว่า ก่อนเข้าห้องสอบได้มีประกาศจากฝ่ายอำนวยการคุมสอบไม่ให้นำเครื่องมือสื่อสารเข้าห้องสอบและผู้ฟ้องคดีก็รู้ดี แต่เหตุที่นำเข้าเพราะต้องการโทรศัพท์มือถือดังกล่าว ประกอบกับเมื่อได้พิจารณารายงานเหตุการณ์คุมสอบข้อเขียน ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๓ ของอนุกรรมการคุมห้องสอบซึ่งบันทึกว่า พบโทรศัพท์มือถือซุกซ่อนในกางเกงชั้นในของผู้ฟ้องคดีโดยเปิดเครื่องไว้และผู้ฟ้องคดีทำข้อสอบได้เพียง ๓ ข้อ ทั้งที่เหลือเวลาทำข้อสอบเพียง ๑๕ นาที อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดีมิได้แสดงความบริสุทธิ์ใจด้วยการแจ้งให้กรรมการคุมห้องสอบทราบถึงการพบโทรศัพท์ดังกล่าว แต่กลับนำโทรศัพท์มือถือเข้ามาในห้องสอบกรณีจึงมีน้ำหนักเพียงพอที่จะเชื่อได้ว่า พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีที่นำโทรศัพท์มือถือเข้าไปในห้องสอบมีเจตนาเพื่อใช้หรือจะใช้ทำการทุจริตในการสอบ ประกอบกับผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการตำรวจถือเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีลักษณะงานพิเศษ มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะเป็นผู้รักษากฎหมาย รักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม มีหน้าที่ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม และนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษ ซึ่งเป็นหน้าที่ที่มีความสำคัญ จึงควรเป็นผู้ที่ได้รับความเชื่อถือไว้วางใจจากทั้งผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา และโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากประชาชนโดยทั่วไป จึงต้องถือและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี และจรรยาบรรณของตำรวจตามที่กำหนดในกฎ ก.ตร. และต้องรักษาวินัยตามที่บัญญัติไว้โดยเคร่งครัดดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ การที่ผู้ฟ้องคดีกระทำการทุจริตในการสอบเพื่อให้ตนเองได้รับการแต่งตั้ง



ในตำแหน่งที่สูงขึ้น ย่อมนำมาซึ่งความเสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติยศของตำแหน่งหน้าที่ราชการที่ตนดำรงอยู่ กรณีจึงต้องฟังว่าผู้ฟ้องคดีได้กระทำการทุจริตในการสอบ อันถือได้ว่าเป็นการกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๗๙ (๕) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๓๙๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ให้ยกเลิกคำสั่งตำรวจภูธรภาค ๔ ที่ ๒๔๐๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ เฉพาะส่วนที่ลงโทษกักขังผู้ฟ้องคดีมีกำหนด ๓๐ วัน แล้วให้ลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ และคณะอนุกรรมการข้าราชการตำรวจ (อ.ก.ตร.) เกี่ยวกับการอุทธรณ์ (ทำการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี นั้น จึงเป็นการกระทำที่ขัดด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ.๑๒๕/๒๕๖๓)

โดยที่ข้าราชการครูเป็นแม่พิมพ์ของชาติซึ่งมีหน้าที่อบรมสั่งสอนนักเรียนซึ่งเป็นเยาวชนให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ซึ่งเป็นคนดีในสังคมต่อไป จึงต้องประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน ซึ่งเป็นเยาวชนและสังคม ดังนั้น การที่จะพิจารณาว่าการกระทำใดของข้าราชการครูเป็นการกระทำอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงหรือไม่ จึงต้องพิจารณาถึงชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของข้าราชการครูตามความรู้สึกของวิญญูชนโดยทั่วไปหรือความรู้สึกของสังคมว่ารู้สึกต่อการกระทำนั้น ๆ ว่าเป็นการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงหรือไม่

แม้พยานของผู้ฟ้องคดีที่อ้างต่อศาลปกครองจะให้การว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้เล่นการพนันแต่ก็ไม่อาจหักล้างคำให้การของผู้ฟ้องคดีที่ให้การรับสารภาพต่อพนักงานสอบสวนและต่อศาลจังหวัดมหาสารคาม จนศาลจังหวัดมหาสารคามมีคำพิพากษาว่า ผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดในข้อหาเล่นการพนันไฟป๊อกแปด-เก้า อันเป็นการพนันประเภทห้ามขาด ตามบัญชี ก. ลำดับที่ ๑๑ ท้ายพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ พนันเอาทรัพย์สินกันโดยมิได้มีพระราชกฤษฎีกาอนุญาตให้เล่นได้ คำให้การรับสารภาพของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวจึงเป็นหลักฐานสำคัญที่จะรับฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีกระทำความผิด พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นข้าราชการครูมีหน้าที่ในการอบรมสั่งสอนนักเรียนซึ่งเป็นเยาวชนให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นคนดีในสังคมต่อไป ไม่ได้ประพฤติปฏิบัติให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน อันทำให้เสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของตนและไม่รักษาเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ของตนมิให้เสื่อมเสีย เป็นการกระทำอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๙๔ วรรคสอง



แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งการลงโทษความผิดวินัยอย่างร้ายแรงได้กำหนดโทษไว้ ๒ ระดับ คือ ปลดออกและไล่ออกจากราชการ ดังนั้น คำสั่งลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการจึงเป็นการลงโทษที่เหมาะสมแก่กรณีแห่งการกระทำความผิดของผู้ฟ้องคดีแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ขณะผู้ฟ้องคดีรับราชการเป็นข้าราชการครู ได้ถูกจับกุมดำเนินคดีในข้อหาเล่นการพนันไพ่ป๊อกแปด-เก้า พนันเอาทรัพย์สินกัน และพนันงานอัยการจังหวัดมหาสารคามเป็นโจทก์ยื่นฟ้องผู้ฟ้องคดีกับพวกรวม ๗๑ คน เป็นจำเลยต่อศาลจังหวัดมหาสารคาม ต่อมา ศาลจังหวัดมหาสารคามพิพากษาลงโทษผู้ฟ้องคดีเป็นโทษกักขัง ๓ เดือน เนื่องจากผู้ฟ้องคดีให้การรับสารภาพและคดีถึงที่สุดแล้ว หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีถูกกักขังตามคำพิพากษา ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ผู้ฟ้องคดีสังกัดอยู่ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว ผลการสืบสวนข้อเท็จจริงปรากฏว่ามีมูลอันควรกล่าวหาว่าผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง จึงรายงานต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต ๑ ซึ่งได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง คณะกรรมการสอบสวนวินัยพิจารณาแล้วเชื่อว่า ผู้ฟ้องคดีได้กระทำความผิดวินัยในเรื่องที่ถูกจับกุมดำเนินคดีอาญาในข้อหาดังกล่าว กรณีจึงเป็นการกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๙๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ กรณีกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง สมควรลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ และได้มีการรายงานต่อผู้เกี่ยวข้องตามกระบวนการ จนกระทั่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต ๑ มีคำสั่งลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งลงโทษต่อคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ต่อมา คณะอนุกรรมการวิสามัญเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) พิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีแล้วมีมติให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนมติในการพิจารณาอุทธรณ์และยกเลิกคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต ๑ ที่ปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องรักษาวินัยตามที่บัญญัติเป็นข้อห้ามและข้อปฏิบัติไว้ในหมวด ๖ วินัยและการรักษาวินัย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ โดยเคร่งครัดอยู่เสมอ หากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ถือว่าเป็นการกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงซึ่งผู้บังคับบัญชาโดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา มีอำนาจ



ที่จะสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการได้ตามความร้ายแรงแห่งกรณี โดยหากมีเหตุอันควรลดหย่อนจะนำมาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้ แต่จะพิจารณาลงโทษต่ำกว่าปลดออกมิได้ ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา ๘๒ มาตรา ๘๔ และมาตรา ๘๕ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และโดยที่ข้าราชการครูเป็นแม่พิมพ์ของชาติซึ่งมีหน้าที่อบรมสั่งสอนนักเรียนซึ่งเป็นเยาวชนให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ซึ่งเป็นคนดีในสังคมต่อไป จึงต้องประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนซึ่งเป็นเยาวชนและสังคม ดังนั้น การที่จะพิจารณาว่าการกระทำใดของข้าราชการครูเป็นการกระทำอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงหรือไม่ จึงต้องพิจารณาถึงชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของข้าราชการครูตามความรู้สึกของวิญญาณโดยทั่วไปหรือความรู้สึกของสังคมว่ารู้สึกต่อการกระทำนั้น ๆ ว่าเป็นการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงหรือไม่

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า เมื่อครั้งผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านป่าข้างโนนลาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๑ ได้ถูกจับกุมดำเนินคดีเมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๒ ในข้อหาเล่นการพนันไพ่ป๊อกแปด-เก้า อันเป็นการพนันประเภทห้ามขาด ตามบัญชี ก. ลำดับที่ ๑๑ ท้ายพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ พนันเอาทรัพย์สินกันโดยมิได้มีพระราชกฤษฎีกาอนุญาตให้เล่นได้ ผู้ฟ้องคดีให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาทั้งในชั้นจับกุมและในการดำเนินคดีในชั้นศาล ทั้งที่ผู้ฟ้องคดีมีโอกาที่จะให้การปฏิเสธข้อกล่าวหาและต่อสู้คดีจนถึงที่สุดเพื่อพิสูจน์การกระทำของผู้ฟ้องคดีว่าไม่ได้กระทำผิดตามที่ถูกกล่าวหา จนศาลจังหวัดมหาสารคามมีคำพิพากษาลงโทษจำคุกผู้ฟ้องคดี ๖ เดือน ลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ กึ่งหนึ่ง คงจำคุกผู้ฟ้องคดี ๓ เดือน แต่ให้เปลี่ยนโทษจำคุกเป็นโทษกักขัง ๓ เดือน ตามคดีหมายเลขแดงที่ ๔๒๑๔/๒๕๕๒ ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค ๔ พิพากษายืนคดีถึงที่สุด เช่นนี้ แม้พยานของผู้ฟ้องคดีที่อ้างต่อศาลปกครองจะให้การว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้เล่นการพนันก็ไม่อาจหักล้างคำให้การของผู้ฟ้องคดีที่ให้การรับสารภาพต่อพนักงานสอบสวนและต่อศาลจังหวัดมหาสารคาม จนศาลจังหวัดมหาสารคามมีคำพิพากษาว่า ผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดตามฟ้อง คำให้การรับสารภาพของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวจึงเป็นหลักฐานสำคัญที่จะรับฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีกระทำความผิด พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นข้าราชการครูมีหน้าที่ในการอบรมสั่งสอนนักเรียน ซึ่งเป็นเยาวชนให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นคนดีในสังคมต่อไป ไม่ได้ประพฤติปฏิบัติให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน อันทำให้เสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของตนและไม่รักษาเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ของตนมิให้เสื่อมเสียเป็นการกระทำอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ในกรณีเช่นนี้ สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้มีหนังสือที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๗ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๐ แจ้งเวียนไปยังผู้อำนวยการสำนักงาน



เขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถือปฏิบัติตามมติ คณะรัฐมนตรีตามหนังสือ ที่ นว ๒๐๘/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๔๖ ที่ได้กำหนดแนวทาง ในการลงโทษข้าราชการที่เล่นการพนัน ซึ่งนำมาใช้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยว่า ข้าราชการผู้ใดเล่นการพนันประเภทที่กฎหมายห้ามขาด ควรวางโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติว่า ผู้ฟ้องคดีกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ตามมาตรา ๙๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งการลงโทษความผิดวินัยอย่างร้ายแรงได้กำหนดโทษไว้ ๒ ระดับ คือ ปลดออกและไล่ออก จากราชการ การที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๑ มีคำสั่งลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ จึงเป็นการลงโทษที่เหมาะสมแก่กรณีแห่งการกระทำ ความผิดของผู้ฟ้องคดีแล้ว ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ทำการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พิจารณา อรรถนัยของผู้ฟ้องคดีแล้วมีคำสั่งยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน อนึ่ง แม้ว่าการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จำนวน ๕ ครั้ง จะมีอนุกรรมการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ บางคนเป็นเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน ก.ค.ศ. อีกตำแหน่งหนึ่งด้วย แต่ก็ทำหน้าที่ ทางธุรการในการกลั่นกรองงาน ซึ่งเป็นขั้นตอนของการรวบรวมรายละเอียดต่าง ๆ ทั้งข้อเท็จจริง และข้อกฎหมาย เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เท่านั้น อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดีไม่ได้กล่าวอ้างว่าเจ้าหน้าที่มีพฤติการณ์ชี้นำหรือได้กระทำการใด ๆ ที่มีลักษณะ ไม่เป็นกลางหรือมีอคติในการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด ดังนั้น การพิจารณา อุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จึงไม่ถือว่ามีความผิดที่มีสภาพร้ายแรงอันอาจทำให้การพิจารณา ทางปกครองไม่เป็นกลางตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ พิกษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ.๕๗/๒๕๖๔)

๒.๒.๒ คำสั่งลงโทษไล่ออก

๑) กรณีไม่ได้ดำเนินการทางวินัยแก่ผู้ฟ้องคดีตามรูปแบบ ขั้นตอน และวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กฎหมายกำหนด

คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอำนาจไต่สวนและวินิจฉัยเฉพาะ ข้อกล่าวหาที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ กระทำความผิดต่อ ตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมเท่านั้น และโดยที่ประมวลกฎหมายอาญาได้บัญญัติถึงองค์ประกอบและโทษเกี่ยวกับความผิด ต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการไว้ในภาค ๒ ลักษณะ ๒ หมวด ๒ มาตรา ๑๔๗ ถึงมาตรา ๑๖๖ และได้บัญญัติถึงองค์ประกอบและโทษเกี่ยวกับความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการ



ยุติธรรมไว้ในลักษณะ ๓ หมวด ๒ มาตรา ๒๐๐ ถึงมาตรา ๒๐๕ ดังนั้น ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการและความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม จึงเป็นมูลความผิดทางอาญา ส่วนความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ ถือเป็นมูลความผิดทางวินัย ดังนั้น หน่วยงานทางปกครองย่อมมีอำนาจถือเอารายงานเอกสารและความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นสำนวนการสอบสวนทางวินัยของคณะกรรมการสอบสวนวินัย และพิจารณาโทษทางวินัยผู้ฟ้องคดีตามฐานความผิดที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติโดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยได้เฉพาะกรณีที่ผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่เท่านั้น ทั้งนี้ ตามมาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒

เมื่อข้อเท็จจริงตามคดีนี้เป็นกรณีที่มีการร้องเรียนว่า ผู้ฟ้องคดีร่วมกับนาย ส. นาย ช. กระทำการเรียกรับเงินจากนาง ผ. กรรมการผู้จัดการ บริษัท ช. จำกัด คู่สัญญาของกรมชลประทาน แต่โดยที่ผู้ฟ้องคดีเป็นลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี มีหน้าที่จัดทำฎีกาเงินเดือน ค่าจ้างประจำและฎีกาค่าจ้างชั่วคราว ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง และอื่น ๆ ของงานบริการ ไม่มีหน้าที่ราชการเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างฝายพร้อมอาคารประกอบ ดังนั้น แม้จะฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีมีพฤติการณ์ช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกในการที่นาย ส. ทุจริตต่อหน้าที่เรียกรับเงินจากบริษัท คู่สัญญาของกรมชลประทาน พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีก็ไม่ใช่ความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ แต่พฤติการณ์ดังกล่าวฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้สนับสนุนนาย ส. กระทำผิดวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ เป็นการกระทำที่อาจมีมูลเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานกระทำการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงตามข้อ ๔๖ วรรคสอง ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งกรมชลประทานต้องดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยผู้ฟ้องคดีในความผิดฐานเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ก่อนที่จะมีคำสั่งลงโทษทางวินัยตามฐานความผิดดังกล่าวตามข้อ ๕๐ ของระเบียบดังกล่าว ประกอบกับกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา การที่กรมชลประทานใช้รายงานเอกสารและความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นสำนวนการสอบสวนทางวินัยของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย โดยไม่ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยผู้ฟ้องคดีในความผิดฐานเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ซึ่งเป็น



ขั้นตอนและวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กฎหมายบังคับให้ต้องกระทำ ก่อนที่จะมีคำสั่งลงโทษทางวินัยตามฐานความผิดดังกล่าว แล้วมีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ขณะที่ผู้ฟ้องคดีเป็นลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี โครงการก่อสร้าง ๖ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำ ๓ ปฏิบัติหน้าที่จัดทำฎีกา เงินเดือน ค่าจ้างประจำ และฎีกาค่าจ้างชั่วคราว ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง อื่น ๆ ของงานบริการ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้รับเรื่องร้องเรียนว่า นาย ส. นาย ข. และผู้ฟ้องคดี กระทำการเรียกรับเงินจากนาง ผ. กรรมการผู้จัดการบริษัท ข. จำกัด คู่สัญญากับกรมชลประทาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยผู้จัดการโครงการก่อสร้าง ๖ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำ ๓ ในโครงการจ้างเหมาก่อสร้างฝายพร้อมอาคารประกอบ ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นว่ากรณีมีมูล จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการไต่สวนเพื่อดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง ผลการไต่สวนเห็นว่าผู้ฟ้องคดีกับพวกกระทำการเรียกรับเงินจากนาง ผ. เพื่อเป็นการตอบแทนในการช่วยเหลือบริษัท ซึ่งเป็นฝ่ายผิดสัญญาว่าจ้างที่ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนด ให้ไม่ต้องรับผิดชอบตามสัญญาจ้างเรื่องค่าปรับในช่วงที่มีการผิดสัญญา เป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหาย โดยนาง ผ. ยอมรับต่อคณะกรรมการไต่สวนว่า บริษัทฯ ได้ออกใบสำคัญการจ่ายให้แก่ผู้ฟ้องคดีกับพวกจริง เพื่อเป็นหลักฐานว่ามีการจ่ายเงินให้กับบุคคลใดบ้างในโครงการฯ โดยระบุว่าเป็นค่าเอ็นเตอร์เทนเมนต์ (E.T.) ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่บริษัทจ่ายให้กับบุคคลในลักษณะเป็นการให้เปล่า โดยไม่ได้เป็นการชำระหนี้ใด ๆ โดยมีนาง ว. พนักงานบริษัทฯ เป็นผู้ลงลายมือชื่อฝากเงินและระบุว่าเป็นบริษัทฯ เป็นผู้โอนเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีกับพวก โดยมีรายการหนึ่งโอนเงินจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ของผู้ฟ้องคดี ซึ่งตามหลักฐานใบสำคัญจ่ายเงินของบริษัทระบุว่าจะจ่ายให้คุณ ร. ซึ่งเป็นชื่อของผู้ฟ้องคดี (ช่าง ส.) ในการนี้ ผู้ฟ้องคดีได้ชี้แจงกรณีที่มีการโอนเงินเงินจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ของตน ว่าเป็นเงินที่นาง ว. ซึ่งเป็นญาติได้ชำระหนี้กู้ยืม แต่ไม่มีหลักฐานการกู้ยืม ต่อมา คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการไต่สวนว่า การกระทำของผู้ฟ้องคดีมีมูลกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ฐานไม่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการ ฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง ฐานกระทำการหรือยอมให้ผู้อื่นกระทำการหาผลประโยชน์อันอาจทำให้เสียความเที่ยงธรรม หรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตน และฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงตามข้อ ๓๐ ข้อ ๓๑ ข้อ ๓๓ ข้อ ๔๓ และข้อ ๔๖ ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗



จึงส่งเรื่องพร้อมความเห็นไปยังอธิบดีกรมชลประทานในฐานะผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาโทษทางวินัยแก่ผู้ฟ้องคดีตามฐานความผิดที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติโดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอีก อธิบดีกรมชลประทานพิจารณาแล้วจึงมีคำสั่งตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูล ให้ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๔ เป็นต้นไป ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ แต่ อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) พิจารณาแล้วมีมติให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ และให้มีการชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่มาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติว่า เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้รับคำกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๘๔ หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดำเนินการตามหมวด ๔ การไต่สวนข้อเท็จจริง ประกอบกับมาตรา ๙๑ บัญญัติว่า เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไต่สวนข้อเท็จจริงแล้วมีมติว่าข้อกล่าวหาใดไม่มีมูลให้ข้อกล่าวหาเป็นอันตกไป ข้อกล่าวหาใดที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่ามีมูลความผิดให้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้ (๑) ถ้ามีมูลความผิดทางวินัย ให้ดำเนินการตามมาตรา ๙๒ ... และมาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ในกรณีมีมูลความผิดทางวินัยเมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้พิจารณาพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดแล้วมีมติว่าผู้ถูกกล่าวหาผู้ใดได้กระทำความผิดวินัย ให้ประธานกรรมการส่งรายงานและเอกสารที่มีอยู่พร้อมทั้งความเห็นไปยังผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนผู้ถูกกล่าวหาผู้นั้นเพื่อพิจารณาโทษทางวินัยตามฐานความผิดที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติ โดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอีก ในการพิจารณาโทษทางวินัยแก่ผู้ถูกกล่าวหา ให้ถือว่ารายงานเอกสารและความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นสำนวนการสอบสวนทางวินัยของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยตามกฎหมายหรือระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของผู้ถูกกล่าวหาผู้นั้น ๆ แล้วแต่กรณี จากบทบัญญัติดังกล่าวเห็นได้ว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอำนาจไต่สวนและวินิจฉัยเฉพาะข้อกล่าวหาที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมเท่านั้น และโดยที่ประมวลกฎหมายอาญาได้บัญญัติถึงองค์ประกอบและโทษเกี่ยวกับความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการไว้ในภาค ๒ ลักษณะ ๒ หมวด ๒ มาตรา ๑๔๗ ถึงมาตรา ๑๖๖ และได้บัญญัติถึงองค์ประกอบและโทษเกี่ยวกับความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมไว้



ในลักษณะ ๓ หมวด ๒ มาตรา ๒๐๐ ถึงมาตรา ๒๐๕ ดังนั้น ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ และความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม จึงเป็นมูลความผิดทางอาญา ส่วนความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ ถือเป็นมูลความผิดทางวินัย ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ย่อมมีอำนาจถือเอา รายงานเอกสารและความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นสำนวนการสอบสวนทางวินัย ของคณะกรรมการสอบสวนวินัย และพิจารณาโทษทางวินัยผู้ฟ้องคดีตามฐานความผิด ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติ โดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยได้เฉพาะกรณีที่ ผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่เท่านั้น เมื่อข้อเท็จจริงตามคดีนี้เห็นว่า นาย ช. ในฐานะหัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง ๒ ซึ่งเป็นประธานกรรมการตรวจการจ้าง และนาย ส. ในฐานะนายช่างโยธา เป็นช่างผู้ควบคุมงาน อาศัยอำนาจหน้าที่ราชการของตนปฏิบัติหน้าที่ โดยไม่ชอบ เรียกรับเงินจากบริษัท เพื่อช่วยเหลือให้บริษัท ไม่ต้องชำระค่าปรับจากการ ผิดสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง อันเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ซึ่งเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ตามมาตรา ๘๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยกรณีที่เกี่ยวข้อ กับผู้ฟ้องคดี คือ กรณีที่บริษัท โอนเงินจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เข้าบัญชีของผู้ฟ้องคดี ในกรณีนี้ แม้ผู้ฟ้องคดีและนาง ว. จะให้ถ้อยคำตรงกันว่า เงินจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ที่โอนเข้าบัญชีธนาคาร ของผู้ฟ้องคดีเป็นเงินที่นาง ว. ชำระหนี้ที่กู้ยืมจากผู้ฟ้องคดี แต่เมื่อไต่ถามเงินของธนาคาร ปรากฏชื่อบริษัท เป็นผู้นำฝาก ทั้งยังมีจำนวนเงินตรงกับจำนวนเงินที่ปรากฏตามใบสำคัญจ่าย ของบริษัท ที่ระบุว่าจะให้นาย ส. โดยนาง ผ. กรรมการผู้จัดการบริษัท เป็นผู้อนุมัติ ซึ่งนาง ผ. ย่อมไม่อนุมัติให้จ่ายเงินดังกล่าวเพื่อชำระหนี้ส่วนตัวของนาง ว. ที่เป็นเพียงพนักงานของบริษัท และนาง พ. ก็คงไม่ต้องรวบรวมจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงินดังกล่าว โดยระบุว่าเป็นรายจ่าย ค่าดำเนินงานโครงการฯ เป็นค่าอินเทอร์เน็ต (E.T.) ไว้ในแฟ้มเอกสารโครงการก่อสร้างฝ่าย ประกอบกับผู้ฟ้องคดีและนาง ว. ไม่มีหลักฐานแสดงการกู้ยืมเงินตามที่กล่าวอ้าง ข้อเท็จจริง จึงรับฟังได้ว่า เงินจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ที่โอนเข้าบัญชีธนาคารผู้ฟ้องคดี เป็นเงินที่ผู้ฟ้องคดี ได้ช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกในการที่นาย ส. ทุจริตต่อหน้าที่เรียกรับเงินจำนวนดังกล่าว จากบริษัท อย่างไรก็ตาม การกระทำที่จะเป็นความผิดวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่ได้นั้น จะต้องเป็น กรณีที่ผู้กระทำมีหน้าที่ในเรื่องที่ถูกกล่าวหาว่าทุจริตนั้นด้วย เมื่อผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี มีหน้าที่จัดทำฎีกาเงินเดือน ค่าจ้างประจำและฎีกาค่าจ้าง ชั่วโมง ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง และอื่น ๆ ของงานบริการ ไม่มีหน้าที่ราชการเกี่ยวกับโครงการ ก่อสร้างฝ่ายพร้อมอาคารประกอบ ดังนั้น พฤติการณ์ดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีจึงไม่เป็นความผิดวินัย อย่างร้ายแรงฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ แต่การที่ผู้ฟ้องคดีได้สนับสนุนนาย ส. กระทำความผิดวินัย ฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ เป็นการกระทำที่อาจมีมูลเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานกระทำการ อื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงตามข้อ ๔๖ วรรคสอง ของระเบียบกระทรวง



การคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยผู้ฟ้องคดีในความผิดฐานเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ก่อนที่จะมีคำสั่งลงโทษทางวินัยตามฐานความผิดดังกล่าวตามข้อ ๕๐ ของระเบียบดังกล่าว ประกอบกับกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา ดังนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยผู้ฟ้องคดีในความผิดฐานเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ซึ่งเป็นขั้นตอนและวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กฎหมายบังคับให้ต้องกระทำ ก่อนที่จะมีคำสั่งลงโทษทางวินัยตามฐานความผิดดังกล่าว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อาศัยอำนาจตามมาตรา ๙๓ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ประกอบกับข้อ ๕๒ ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการฯ มีคำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่โดยที่เมื่อพิจารณาการกระทำและพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีในเบื้องต้นแล้วเห็นว่ามีมูลเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อาจมีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการได้ ซึ่งหากศาลพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งลงโทษดังกล่าวโดยให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ออกคำสั่ง ย่อมมีผลให้ผู้ฟ้องคดีได้กลับเข้ารับราชการ และมีสิทธิได้รับเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนดจากทางราชการย้อนหลังไปถึงวันที่ออกคำสั่ง ทั้งที่คำสั่งลงโทษดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะเหตุที่ไม่ได้ดำเนินการให้ถูกต้องตามรูปแบบ ขั้นตอน และวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กฎหมายกำหนดไว้ ไม่ใช่เพราะเหตุที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้กระทำความผิดวินัย และผู้ฟ้องคดีก็ไม่ได้ปฏิบัติราชการในระหว่างที่ถูกสั่งไล่ออกนั้น แต่ยังมีสิทธิได้รับเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ จากทางราชการ ย่อมไม่เป็นธรรมอย่างยิ่งแก่ทางราชการ ดังนั้น เมื่อคำนึงถึงความเป็นธรรมแห่งกรณีแล้ว จึงพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าวนับแต่วันที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษา

อนึ่ง การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยอธิบดีกรมชลประทาน มีคำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดทางวินัย เป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ไม่ได้เป็นการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อกระทำต่อผู้ฟ้องคดีโดยผิดกฎหมาย จึงไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีในการปฏิบัติหน้าที่ ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งมีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งที่ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ มีอำนาจพิจารณาเฉพาะเรื่องดุลพินิจในการกำหนดโทษของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามฐานความผิดที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติเท่านั้น ไม่อาจเปลี่ยนแปลงฐานความผิดทางวินัยตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. วินิจฉัยยุติแล้วเป็นประการอื่นได้อีกตามมาตรา ๙๖ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ



ข้างต้น ดังนั้น การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในกรณีของผู้ฟ้องคดี จึงไม่ได้เป็นการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ กระทำต่อผู้ฟ้องคดีโดยผิดกฎหมาย ไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีในการปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ.๒๔๕/๒๕๖๔)

๒) กรณีทุจริตต่อหน้าที่ราชการ

การสืบสวนข้อเท็จจริงเป็นเพียงขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานในเบื้องต้นในกรณีที่มีการกล่าวหาหรือสงสัยว่าผู้บังคับบัญชากระทำความผิดวินัยแต่ยังไม่มีหลักฐาน ทั้งนี้ เพื่อให้ทราบว่ากรณีมีมูลสมควรที่ผู้บังคับบัญชาจะดำเนินการทางวินัยแก่ผู้บังคับบัญชาต่อไปหรือไม่เท่านั้น ไม่ใช่การดำเนินการทางวินัยหรือการสอบสวนทางวินัยตามมาตรา ๑๐๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งมีผลใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น ที่ต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ รวมทั้งต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาได้โต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตนแต่อย่างใด

พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีที่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการในฐานะเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ดำเนินการในส่วนคดีล้มละลายส่อไปในทางทุจริตไม่เที่ยงธรรม เรียกรับเงินลูกหนี้ในคดีล้มละลายเพื่อเป็นหลักประกันในการอนุญาตให้เดินทางออกนอกประเทศ เป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ ด้วยความไม่ซื่อสัตย์สุจริต และเที่ยงธรรม เพื่อให้ตนเองได้ประโยชน์อันมิควรได้ อันเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๒ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ การที่ผู้ที่มีอำนาจตามกฎหมายมีคำสั่งลงโทษไล่ออกผู้ฟ้องคดีออกจากราชการจึงเป็นการเหมาะสมกับกรณีความผิดและชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

เมื่อครั้งผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนิติกร ๔ ปฏิบัติหน้าที่ที่กลุ่มงานที่ ๓ กองบังคับคดีล้มละลาย ๓ สังกัดกรมบังคับคดี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีกรณีกล่าวหาว่ามีพฤติการณ์เกี่ยวกับการเรียกรับเงินจากลูกหนี้ในคดีล้มละลาย เพื่อเป็นหลักประกันในการอนุญาตให้เดินทางต่างประเทศ อธิบดีกรมบังคับคดี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ผลการสืบสวนปรากฏว่า พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีมีมูลตามที่ถูกกล่าวหา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยผู้ฟ้องคดี กรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความไม่ซื่อสัตย์



สุจริตและเที่ยงธรรม มีการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้ตนได้ประโยชน์ที่มิควรได้อันเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๐๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งมีผลใช้บังคับอยู่ในขณะกระทำความผิด ประกอบกับ กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๓๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ออกคำสั่งกรมบังคับคดีที่ ๕๘๒/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๙ ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ซึ่ง อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ทำการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้ว มีมติยกอุทธรณ์ แล้วรายงานผลการวินิจฉัยและมติไปยังนายกรัฐมนตรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) เพื่อพิจารณาสั่งการ ซึ่งรองนายกรัฐมนตรี สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี พิจารณาแล้วมีคำสั่งให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งไล่ออกจากราชการและคำวินิจฉัยอุทธรณ์

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การสืบสวนข้อเท็จจริงเป็นเพียงขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานในเบื้องต้น ในกรณีที่มีการกล่าวหาหรือสงสัยว่าผู้ใดบังคับบัญชากระทำผิดวินัยแต่ยังไม่มีหลักฐาน ทั้งนี้ เพื่อให้ทราบว่าการณมีมูลสมควรที่ผู้บังคับบัญชาจะดำเนินการทางวินัยแก่ผู้ใดบ้างต่อไปหรือไม่เท่านั้น ไม่ใช่การดำเนินการทางวินัยหรือการสอบสวนทางวินัยตามมาตรา ๑๐๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งมีผลใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น ที่ต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ รวมทั้งต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาได้โต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตนแต่อย่างใด การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้สั่งการให้คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ดำเนินการสอบข้อเท็จจริงและรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ทราบและพิจารณา จึงเป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๙๙ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงว่าการณมีมูลตามที่กล่าวหาหรือไม่ เพื่อที่จะได้ดำเนินการทางวินัยต่อไปตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๐๒ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ซึ่งผลที่ได้รับจากการสืบสวน คือ รายงานการสืบสวนข้อเท็จจริง ยังมิได้มีลักษณะเป็นคำสั่งทางปกครองที่มีผลเป็นการกระทบต่อสิทธิและหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี ที่จะต้องแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ฟ้องคดีทราบหรือเปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดีได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนตามนัยมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่อย่างใด



ดังนั้น การดำเนินการในชั้นสืบสวนข้อเท็จจริงของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง จึงเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สำหรับการดำเนินการในชั้นของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ผู้ฟ้องคดี ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า คณะกรรมการสอบสวนได้แจ้งสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าที่มีให้ผู้ฟ้องคดีทราบโดยระบุนั้น เวลา สถานที่และการกระทำที่มีลักษณะเป็นการสนับสนุนข้อกล่าวหา อีกทั้งได้ระบุชื่อพยานบุคคลซึ่งพอที่จะเข้าใจได้ว่าถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัยกรณีใด ตามมาตราใด และการกระทำอันมีลักษณะเป็นการสนับสนุนข้อกล่าวหาอย่างไรตามข้อ ๑๕ ของกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณาโดยชอบแล้ว และคณะกรรมการสอบสวนวินัยได้สอบสวนพยานบุคคลรวมทั้งพิจารณาพยานหลักฐานที่สนับสนุนและแก้ข้อกล่าวหาแล้ว เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีอาศัยตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนเรียกรับเงิน จึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ ด้วยความไม่ซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม เพื่อให้ตนเองได้ประโยชน์อันมิควรได้ อันเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๒ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๘๒ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น จึงเห็นสมควรให้ลงโทษไล่ออกจากราชการ และเสนอรายงานการสอบสวนพร้อมสำนวนต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งมีคำสั่งให้เสนอเรื่องให้อ.ก.พ. กรมบังคับคดี พิจารณา ซึ่งต่อมาได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ลงโทษไล่ออกจากราชการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงมีคำสั่งกรมบังคับคดี ที่ ๕๘๒/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๙ ลงโทษไล่ออกจากราชการ กรณีจึงถือได้ว่า คณะกรรมการสอบสวนได้ดำเนินการสอบสวนตามรูปแบบ ขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับการดำเนินการทางวินัย ตามนัยข้อ ๑๔ และข้อ ๑๕ ของกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณาดังกล่าวโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว

ในการนี้ เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ตามรายงานการสอบสวนว่า ผู้ฟ้องคดีได้ใช้หน้าที่ราชการในฐานะเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ดำเนินการในสำนวนคดีล้มละลายส่อไปในทางคดโกง ไม่สุจริตและเที่ยงธรรม โดยให้นาย ส. ลูกหนี้ ไปเจรจาต่อรองเพื่อให้จ่ายเงินค่าตอบแทนให้ผู้ฟ้องคดี ในการที่ผู้ฟ้องคดีจะดำเนินการทำเรื่องอนุญาตให้นาย ส. เดินทางไปต่างประเทศตามที่ร้องขอ โดยผู้ฟ้องคดีได้รับเงินจากนาย ส. บางส่วนในวันดังกล่าว ส่วนที่เหลือได้นำให้มาชำระที่กรมบังคับคดีในวันรุ่งขึ้น ซึ่งนาย ส. ได้นำเรื่องดังกล่าวไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงานตำรวจ และเจ้าพนักงานตำรวจได้ทำการจับกุมผู้ฟ้องคดีที่กรมบังคับคดีในวันที่นัด โดยได้พบซองใส่เงินในลิ้นชักโต๊ะของผู้ฟ้องคดีที่มีธนบัตรซึ่งมีหมายเลขธนบัตรตรงกับธนบัตร

ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ถ่ายเอกสารไว้ก่อนที่นาย ส. จะส่งมอบให้แก่ผู้ฟ้องคดี กรณีจึงมีน้ำหนักให้เชื่อได้ว่าผู้ฟ้องคดีมีการเรียกรับเงินจากนาย ส. ตามที่ถูกกล่าวหาจริง ซึ่งถือเป็นความผิดซึ่งหน้า และเป็นหลักฐานที่มีน้ำหนักที่รับฟังได้ พฤติการณ์แห่งการกระทำของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวจึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ ด้วยความไม่ซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม เพื่อให้ตนเองได้ประโยชน์อันมิควรได้ อันเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ตามมาตรา ๘๒ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ จึงเป็นการเหมาะสมกับกรณีความผิดและชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่ลงโทษไล่ออกจากราชการเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ มีคำสั่งยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๑๕/๒๕๖๓)

๓) กรณีข้าราชการขาดราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลา เกินสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุอันสมควร

กรณีข้อเท็จจริงฟังได้ว่า พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีเป็นการละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่า ๑๕ วัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และมีพฤติการณ์ชัดแจ้งว่าจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ จึงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามข้อ ๑๓ วรรคสอง ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนการลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๕ นายกเทศมนตรีจึงมีอำนาจตามข้อ ๓๑ (๒) ประกอบกับข้อ ๗๐ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง ที่จะสั่งลงโทษผู้ฟ้องคดีโดยปลดออกหรือไล่ออกจากราชการได้ตามความร้ายแรงแห่งกรณี โดยจะไม่สอบสวนหรืองดการสอบสวนก็ได้ ประกอบกับกรณีไม่มีเหตุอันควรลดหย่อนโทษจากไล่ออกจากราชการเป็นปลดออกจากราชการ ดังนั้น การที่นายกเทศมนตรีมีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการฐานละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเกินกว่า ๑๕ วัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เป็นต้นไป จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

เมื่อครั้งผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งบุคลากร ๓ สำนักปลัดเทศบาล สังกัดเทศบาลตำบลยางชุมน้อย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จังหวัดศรีสะเกษ



นายกเทศมนตรีตำบลยางชุมน้อย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีคำสั่งเทศบาลตำบลยางชุมน้อย แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อสอบสวนข้อเท็จจริงว่า ผู้ฟ้องคดีมีเหตุผลอันสมควรในการขาดราชการหรือไม่ หลังจากนั้น คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงได้ดำเนินการสอบสวนจนแล้วเสร็จและมีหนังสือเสนอรายงานการสอบสวนต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า ผู้ฟ้องคดีขาดราชการติดต่อกันในคราวเดียวเป็นเวลาไปทั้งหมด ๓๗ วัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร เห็นควรให้ลงโทษไล่ออกจากราชการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือขอความเห็นต่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดศรีสะเกษ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) และนายอำเภออย่างชุมน้อย กรณีลงโทษวินัยร้ายแรงไล่ออกจากราชการ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีมติว่าการขาดราชการของผู้ฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๑ เป็นการขาดราชการติดต่อกันเกิน ๑๕ วัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร กรณีดังกล่าวต้องลงโทษไล่ออกจากราชการ จึงให้ลงโทษไล่ออกจากราชการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งเทศบาลตำบลยางชุมน้อย ที่ ๑๕/๒๕๕๒ เรื่อง ไล่ออกจากราชการ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๒ ลงโทษไล่ออกจากราชการ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีได้กระทำผิดวินัยกรณีละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อกันเป็นเวลานาน ๓๗ วัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ตั้งแต่วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๑ รวม ๓๗ วัน เป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อกันเป็นเวลานานเกินกว่า ๑๕ วัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เป็นต้นไป ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พิจารณาคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีแล้วมีมติยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมายื่นฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงจากบันทึกถ้อยคำของผู้ฟ้องคดีที่ให้การกับคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงมีข้อความที่แสดงให้เห็นว่าผู้ฟ้องคดีละทิ้งหน้าที่ราชการไปจริงตั้งแต่วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๑ รวม ๓๗ วัน โดยไม่ได้ติดต่อด้านสังกัด และไม่ได้พักรักษาตัวตามที่กล่าวอ้างในคำฟ้อง แต่ได้ไปอยู่กับทีมงานอัดบั้งไฟ (คำบั้งไฟ) เพื่อทำบั้งไฟรับจ้างไปจุดแข่งขันในสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้มีเจตนาที่จะหยุดงานเพื่อรักษาตัว แต่กลับใช้เวลาของทางราชการไปรับจ้างเป็นการส่วนตัว และการที่ผู้ฟ้องคดียื่นใบลาป่วยและใบลากิจส่วนตัว จำนวน ๒ ฉบับ ในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๑ โดยใบลาป่วยระบุขอลาป่วยตั้งแต่วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๑ แต่ไม่ได้แนบใบรับรองแพทย์มาพร้อมกับใบลาแต่อย่างใด ซึ่งปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้มีคำสั่งอนุญาตตามใบลา และใบลากิจส่วนตัวของผู้ฟ้องคดีที่ระบุว่าขอลากิจระหว่างวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ลา



และจากการตรวจสอบสำเนาใบรับรองแพทย์ที่ผู้ฟ้องคดีอ้างในคำฟ้องว่าได้ยื่นประกอบใบลาป่วยนั้น เห็นว่า เอกสารดังกล่าวมีข้อความไม่ตรงกับสำเนาใบรับรองแพทย์ที่ปรากฏต่อคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง และจากการตรวจสอบกับโรงพยาบาลยางชุมน้อยแล้วพบว่าใบรับรองแพทย์ที่โรงพยาบาลได้ออกให้ไม่ตรงกับที่ผู้ฟ้องคดีอ้างในคำฟ้อง โดยมีข้อบ่งชี้ว่าสำเนาใบรับรองแพทย์ที่ผู้ฟ้องคดีอ้างในคำฟ้องเป็นใบรับรองแพทย์ที่มีการแต่งเติมแก้ไขในสาระสำคัญ ซึ่งหากแพทย์ประสงค์จะให้ผู้ฟ้องคดีหยุดงานจริงก็ควรจะต้องระบุวันที่ในช่องความเห็นว่าการหยุดงานตั้งแต่เมื่อใดถึงเมื่อใด โดยใบรับรองแพทย์ดังกล่าวเป็นใบรับรองแพทย์ที่ออกเมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๑ ที่รับรองว่าผู้ฟ้องคดีได้รับการตรวจในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งเป็นการออกใบรับรองแพทย์ย้อนหลัง นอกจากนี้ ยังปรากฏหลักฐานว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้เป็นผู้ขอออกใบรับรองแพทย์ดังกล่าวด้วยตนเอง แต่มีมารดาของผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ขอโดยไม่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ฟ้องคดี และการรักษาพยาบาลครั้งดังกล่าวแพทย์ได้จ่ายยามูลค่า ๕๐ บาท แต่ผู้ฟ้องคดีกลับขาดราชการไป ๓๗ วัน โดยไม่ปรากฏประวัติการรักษาในระหว่างวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๑ การหยุดงานดังกล่าวจึงไม่ได้สอดคล้องกับอาการป่วยของผู้ฟ้องคดีและวิธีการรักษา อย่างไรก็ตาม หากแพทย์อนุญาตให้หยุดงาน ๒ สัปดาห์ตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างจริง ผู้ฟ้องคดีก็ควรจะต้องหยุดตั้งแต่วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๑ แต่ผู้ฟ้องคดีได้หยุดงานจริงถึงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๑ เมื่อนับเวลาดังตั้งแต่วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๑ ผู้ฟ้องคดีจึงหยุดงานเกินกว่า ๒ สัปดาห์ ตามที่แพทย์สั่งเป็นเวลา ๒๔ วัน กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีขาดราชการติดต่อกันเกินกว่า ๑๕ วัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ดังนั้น พฤติการณ์ดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีขาดราชการอันเป็นการละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อกันคราวเดียวกันตั้งแต่วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๑ รวม ๓๗ วัน ซึ่งเป็นเวลาเกินกว่า ๑๕ วัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ อันเป็นความผิดวินัยร้ายแรงตามข้อ ๑๓ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๔๕ ซึ่งผู้บังคับบัญชาจะดำเนินการทางวินัยโดยไม่สอบสวนหรืองดการสอบสวนก็ได้ในกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามข้อ ๓๑ ของประกาศดังกล่าว เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือขอความเห็นต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และนายอำเภอยางชุมน้อย กรณีลงโทษวินัยร้ายแรงไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ มีมติว่าการขาดราชการของผู้ฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๑ เป็นการขาดราชการติดต่อกันเกิน ๑๕ วัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งเทศบาลตำบลยางชุมน้อย



ที่ ๑๕/๒๕๕๒ เรื่อง ไล่ออกจากราชการ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๒ ลงโทษไล่ออกผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีได้กระทำความผิดวินัยกรณีละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อกันเป็นเวลายาวนานเป็นเวลา ๓๗ วัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ตั้งแต่วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๑ รวม ๓๗ วัน เป็นการกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อกันเป็นเวลายาวนานเป็นเวลาเกินกว่า ๑๕ วัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เป็นต้นไป จึงเห็นได้ว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้สืบสวนข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่าพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีเป็นการละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อกันเป็นเวลายาวนานเกินกว่า ๑๕ วัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และมีพฤติการณ์ชัดแจ้งว่าจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ จึงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามข้อ ๑๓ วรรคสอง ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนการลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีอำนาจตามข้อ ๓๑ (๒) ประกอบกับข้อ ๗๐ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง ที่จะสั่งลงโทษผู้ฟ้องคดีโดยปลดออกหรือไล่ออกจากราชการได้ตามความร้ายแรงแห่งกรณี โดยจะไม่สอบสวนหรืองดการสอบสวนก็ได้ แต่ห้ามมิให้ลดโทษลงต่ำกว่าปลดออก ประกอบกับมีข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เคยมีคำสั่งเทศบาลตำบลยางชุมน้อย ที่ ๑๕๔/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๑ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนผู้ฟ้องคดี กรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัยหลายกรณี รวมถึงกรณีขาดราชการเป็นประจำ และมีคำสั่งเทศบาลตำบลยางชุมน้อย ที่ ๒๘๖/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ลงโทษลดขั้นเงินเดือนผู้ฟ้องคดี ๑ ขั้น ในกรณีดังกล่าวแต่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดียังคงมีพฤติการณ์เช่นเดิม คือ ละทิ้งหน้าที่ราชการอีกในคดีนี้ติดต่อกันถึง ๓๗ วัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และเป็นการจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการซ้ำอีก กรณีจึงเห็นว่าผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงโดยไม่มีเหตุอันควรลดหย่อนโทษจากไล่ออกจากราชการเป็นปลดออกจากราชการ ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่สั่งลงโทษไล่ออกผู้ฟ้องคดีออกจากราชการฐานละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อกันเป็นเวลายาวนานเกินกว่า ๑๕ วัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เป็นต้นไป จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๗๔/๒๕๖๓)

๔) กรณีประพฤติชั่วร้ายแรง

ระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ ๒๕ บทที่ ๑๗ ข้อ ๓ ๙) ฉ. กำหนดว่า กรณีจะนำผู้ถูกควบคุมออกจากที่ควบคุมต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาก่อน และต้องระมัดระวังควบคุมโดยใกล้ชิดอย่าให้หลบหนีได้ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีปล่อยให้ผู้ต้องหาหนีออกจากห้องควบคุม

